

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1605/2532

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นายอรุณ ยุทธวิธี

จำเลย

นายอรุณ ยุทธวิธี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532ว่ารับฎีกา เฉพาะข้อ 2 ข. ส่วนฎีกาข้อ 2 ก. เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับต่อมาศาลชั้นต้นสั่งใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 ว่า ตามคำสั่งของศาลลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 คลาดเคลื่อนไป อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ให้เพิกถอนคำสั่งเดิมและสั่งใหม่ ว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำคุก 3 ปี เป็นการ แก้ไขเล็กน้อย ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คำสั่งวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ของศาลชั้นต้นที่ให้รับฎีกาของ จำเลยเพียงบางข้อนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่ ศาลชั้นต้นน่าจะรับฎีกาของจำเลยทั้งฉบับ และคำสั่งศาลชั้นต้นส่วนที่ให้รับฎีกาของจำเลยนั้นถูกต้องตามระเบียบกระบวนการ พิจารณาแล้ว ทั้งการที่จะถือว่ากรณีใดเป็นการแก้ไขน้อยหรือแก้ไขมากนั้นจะต้องถือ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก ดังนั้นที่จำเลย

ฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกา
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาทั้งฉบับของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291 จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปีจำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 57)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้รับฎีกาของจำเลยบางข้อลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2532 ถูกเพิกถอนโดยคำสั่งลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 โดยศาลเดียวกันแล้ว
จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวส่วนคำสั่งของศาลชั้นต้นลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2532 ที่ให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ก็เป็นอำนาจของ
ศาลชั้นต้นที่จะกระทำได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 คำสั่งของศาล
ชั้นต้นชอบแล้ว

ฎีกาของจำเลยข้อ 2 ก. เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาข้อ 2 ข. เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2532ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งฉบับเพราะต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงจึงชอบแล้ว ยกคำร้องของจำเลย

ฎีกาของจำเลยข้อ 2 ก. เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาข้อ 2 ข. เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2532ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งฉบับเพราะต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงจึงชอบแล้ว ยกคำร้องของจำเลย

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>